

请求被告承担生态环境损害赔偿责任的诉讼时效起算时间应为2022年9月14日。

三、关于生态环境损害赔偿纠纷诉讼时效中断的认定

根据《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》第一条规定,发生本条规定的生态环境损害事件或后果后,有关行政机关与造成生态环境损害的侵权主体应当进行磋商。磋商是提起生态环境损害赔偿诉讼的前置程序,是赔偿权利人与赔偿义务人之间就生态环境损害赔偿的范围、数额、修复方式等问题进行协商,以达成一致意见的过程。磋商的目的是尽快确定赔偿责任和修复措施,恢复受损的生态环境,保护国家利益和社会公共利益。根据《中华人民共和国民法典》第一百九十五条规定,权利人向义务人主张权利时发生诉讼时效中断。本案中,某市水利局接到案件线索后,于2022年12月15日开始就生态环境损害赔偿与三被告进行磋商,即发生诉讼时效中断,故其于2023年1月12日向法院提起诉讼时并未超过法定的三年诉讼时效。

生态环境损害赔偿制度为惩治生态环境侵权行为,推动生态文明建设,回应人民美好环境需求进一步提供了制度保障,有利于以法治方式推进环境治理体系和治理能力现代化。本案是某市近年来因破坏生态环境判决赔偿环境修复费用最高的案件,既是坚持用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境的缩

影，也是人与自然和谐共生的生动写照。正确认定生态环境损害赔偿纠纷的诉讼时效，促使权利人及时在诉讼时效期间内寻求法律救济，保障生态环境权益，同时避免环境损害风险长期存在，促进受损环境的修复和整治，强化赔偿义务人“环境有价，损害担责”的责任意识，有助于保障生态环境损害赔偿到位、修复及时有效，做深做实“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

编写人：广东省肇庆市中级人民法院 彭卓腾 梁晓敏

环境资源类刑事附带民事公益诉讼调解协议的效力认定

——李某某等非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼调解确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省珠海市斗门区人民法院(2023)粤0403诉前调确1298号民事裁定书

2. 案由：非法捕捞水产品罪附带民事公益诉讼调解确认

3. 当事人

申请人(公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人)：区检察院

申请人(被告人暨附带民事公益诉讼被告)：李某某、梁某某、叶某

【基本案情】

申请人区检察院就李某某、梁某某、叶某涉嫌非法捕捞水产品罪一案向法院提起公诉，案号为(2023)粤xxxx 刑初xx× 号。案件审理过程中，公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人区检察院提起民事公益，请求判令：(1)李某某、梁某某和叶某赔偿因非法捕捞的环境侵权行为造成的渔业资源损失人民币

75150元以及本案的鉴定费人民币2500元、价格评估费人民币2000元，合计人民币79650元；(2)李某某、梁某某和叶某在市级以上媒体就其实施非法捕捞造成渔业资源与水域内生态环境破坏的行为公开赔礼道歉。

珠海市斗门区人民法院收到公益诉讼起诉人的刑事附带民事公益诉讼起诉状后，引导双方就刑事附带民事公益诉讼部分进行诉前调解，后经珠海市律师协会调解员主持调解，双方就附带民事公益诉讼部分的诉请达成调解协议并申请法院进行司法确认。

双方的调解协议如下：

一、申请人区检察院同意由申请人李某某、梁某某和叶某赔偿因非法捕捞的环境侵权行为造成的渔业资源损失人民币75150元以及本案的鉴定费人民币2500元、价格评估费人民币2000元，合计人民币79650元(申请人李某某已经缴纳人民币79650元至申请人区检察院账户，由区检察院支付至市级财政账户)；

二、申请人李某某、梁某某和叶某在《××晚报》就其实施非法捕捞造成渔业资源与水域内生态环境破坏的行为公开赔礼道歉(已履行)。

【案件焦点】

1. 环境刑事附带民事公益诉讼是否适用调解；2. 如何认定环境刑事附带民事公益诉讼调解协议的效力。

【法院裁判要旨】

广东省珠海市斗门区人民法院经审查认为：为保障公众知情权及参与权，法院于2023年11月9日对调解协议进行了公告，11月10日将调解协议内容书面告知珠海市农业农村局，该局对调解协议内容未提出不同意见，且公告期内未收到任何异议。斗门区人民法院认为，申请人的申请符合司法确认调解协议的法定条件。

广东省珠海市斗门区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零二条规定，裁定如下：

申请人区检察院与申请人李某某、梁某某和叶某于2023年10月26日经珠海市律师协会主持调解达成的调解协议有效。

当事人应当按照调解协议的约定自觉履行义务。一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。

【法官后语】

在环境资源类刑事案件中，被告人的犯罪行为通常会造成资源损失、生态环境服务功能损失或永久性损害后果，构成环境侵权行为。检察机关提起公诉后，若法律规定的其他机关和有关组织未提起民事公益诉讼，则其在很多情况下会就生态环境损害后果向作为环境侵权人的被告人提起附带民事公益诉讼。对此种环境资源类刑事附带民事公益诉讼的处理，针对本案的争议焦点，应在把握以下四个方面特殊属性的基础上进行综合考量。

第一，从本质上说，环境资源类刑事附带民事公益诉讼解决的是因行为人为污染环境、破坏资源等环境侵权行为引发的财产性损失的赔偿问题，本质上是平等主体间(检察机关、法律规定的其他机关及有关组织被法律拟制为平等主体的一方)因侵权损害赔偿纠纷所引发的一种民事诉讼，故其当然可根据自愿、合法原则进行调解并适用《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零五条、第二百零六条的规定，通过“诉前调解+司法确认”的非诉程序进行处理。

第二，从程序上看，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条第一款规定：“人民检察院对破坏生态环境和资源保护，食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益，侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼，由人民法院同一审判组织审理。”据此，环境资源类刑事附带民事公益诉讼本身是一种附带民事诉讼，在程序上需依附于刑事诉讼而存在。但根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百九十条之规定，人民法院审理附带民事诉讼案件，可以根据自愿、合法的原则进行调解，则环境资源类刑事附带民事公益诉讼亦不例外。

二、环境资源纠纷 201

第三，从其所涉及的法益范围来看，环境资源类刑事附带民事公益诉讼调解协议效力认定。环境资源类刑事附带民事公益诉讼解决的是因污染环境、破坏资源等行为造成的国家利益、社会公共利益的损害赔偿问题，具有公益属性，不同于调整平等主体间私益关系的一般附带民事诉讼，故此类诉讼中双方当事人达成调解协议的，对调解协议的内容和效力应当从严把握。根据最高人民法院、民政部、原环境保护部《关于贯彻实施环境民事公益诉讼制度的通知》第五条及《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释